

PAUTA DE FISCALIZACIÓN A OFICIO MIXTO
(completar únicamente aquellas secciones que correspondan a las funciones que efectivamente sirve el oficio inspeccionado y eliminar las que no correspondan)

PREÁMBULO

El objetivo de la inspección por la Fiscalía Judicial se enmarca en lo establecido en los artículos 353 N°2 y 353 bis del Código Orgánico de Tribunales (COT), relativos a la obligación de supervisar la conducta funcionaria del personal de la segunda serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, a fin de promover los procedimientos disciplinarios frente a la detección de faltas, abusos o incorrecciones. Las inspecciones se deben realizar de manera trimestral a cada oficio (artículo 564 del COT).

DATOS GENERALES

Corte de Apelaciones	La Serena
Fiscal Judicial	Miguel Montenegro Rossi
Oficial de Fiscal	Laura Carvajal González
Denominación del Oficio Mixto	Notaría y Conservador
Tipo de oficio mixto (indicar qué funciones sirve)	Segunda Notaría y Conservador de Minas de Ovalle
Ubicación (indicar dirección completa)	Miguel Aguirre N° 328, Ovalle
Fecha de la visita (indicar todos los días que abarcó)	Martes 25 de agosto de 2026
Fecha del informe (fecha en que se confecciona este informe)	Miércoles 23 de septiembre de 2026
Período a revisar (meses desde la última visita)	Abril, mayo y junio de 2026

I. TITULAR, PERSONAL, ÁMBITO DISCIPLINARIO Y CUMPLIMIENTO DE DERECHOS LABORALES

1. ANTECEDENTES DEL TITULAR

Si está próximo a los 75 años o próximo a cesar en el cargo, verificar que no se estén celebrando contratos de trabajo que causen un gravamen injustificado al sucesor (art. 482 quater COT). Registrar cronológicamente las licencias médicas. Si el titular ha estado ausente por más de 6 meses (continuos o discontinuos) en los últimos 2 años, consignarlo en el cuadro de observaciones.

N°	Nombre	Fecha de Nombramiento	Estado Declaración de Intereses y Patrimonio	Observación
----	--------	-----------------------	--	-------------



1	Rodrigo Cabrera Albarrán	07 de marzo de 2006.	Declaración actualizada con fecha 30 de marzo de 2026 según Declaración N° 113126.	
---	--------------------------	----------------------	--	--

2. ANTECEDENTES DE TITULARES SUPLENTES, SUBROGANTES E INTERINOS

Verificar cumplimiento de requisitos para desempeñar el cargo y estado de caución (art. 473 bis COT). El cálculo de la fianza según nuevos criterios técnicos y económicos entrará en vigor 6 meses después de publicado el reglamento respectivo. Mientras no exista tal decreto, se mantendrá regulada conforme al 473 COT.

N°	Nombre	Calidad	Períodos Servidos	Estado Declaración de Intereses y Patrimonio	Estado de Caución (art. 473 bis)	Observación
1	Carolina Isabel Adaos Valenzuela	Suplente	06/04/2026 a 10/04/2026	Realizada fuera de plazo.		Primera declaración (por asunción de cargo), con fecha 27 de agosto de 2026, según Declaración N° 122481. Declaración por cese de funciones N° 122780, con fecha 31 de agosto de 2026.
2		Sin Suplente	24/04/2026 a 24/04/2026			Según información proporcionada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, relativa a los permisos por Art. 478 del Código Orgánico de Tribunales, para el día 24 de abril de 2026, el señor notario solicitó permiso. Consultado por quien realizó la suplencia, informa que no se cursó el permiso, el que no ha dejado sin efecto aún en el



						Portal Personas. Revisado el libro de repertorio de dicho mes, se verifica que ese día el notario estuvo en funciones.
--	--	--	--	--	--	--

3. DOTACIÓN EFECTIVA DEL PERSONAL DEL OFICIO

Cotejar la nómina de personal (pública en el sitio web del oficio) con las declaraciones de parentesco a fin de verificar que no existan vínculos prohibidos por el art. 479 COT (cónyuge, conviviente civil, parientes hasta 3er grado de consanguinidad y 2° de afinidad, ni descendientes de funcionarios del Primer Escalafón del Poder Judicial o de la Dirección Nacional del Servicio Civil).

N°	Nombre	Cargo	Situación Contractual	Sanciones / Observación
1	Aliro Raúl Díaz Carvajal	Funcionario de Conservador de Minas	Contrato indefinido desde el 01 enero 2011.	En febrero de 2026 deja de cotizar en Isapre Colmena, desde marzo sus cotizaciones de salud se pagan a Fonasa. Se exhibe carta de desafiliación.
2	Genara del Carmen Pizarro Guerrero	Funcionaria de Notaría	Contrato indefinido desde el 01 junio 1981.	Desde el mes de marzo de 2023 se encuentra pensionada.
3	Mariana Bernardita Bolvarán Ibacache	Funcionaria de Notaría	Contrato indefinido desde el 10 enero 2011.	Desde el mes de septiembre de 2023 se encuentra pensionada. Trabaja media jornada por mutuo acuerdo.
4	Jennifer Carolina Lorca López	Funcionaria de Notaría	Contrato indefinido desde el 01 junio 2020.	
5	Corey Daianne Tapia Rojas	Funcionaria de Notaría	Contrato indefinido desde el 01 septiembre 2020.	
6	Carla Eleonora Gutiérrez Vargas	Funcionaria de Notaría	Contrato indefinido desde el 26 marzo 2021.	
7	Vanessa Fabiola Muñoz Cortés	Funcionaria de Notaría	Contrato indefinido desde el 24 agosto 2021.	
8	Francisca Belén Solís Moya	Funcionaria de Notaría	Contrato indefinido desde el 18 junio 2024.	Se finiquita a la trabajadora con fecha 27 de abril de 2026.



9	Deysy Elizabeth Campo Castillo	Aseo	Contrato indefinido desde el 18 octubre 2022.	
---	-----------------------------------	------	---	--

4. SANCIONES DISCIPLINARIAS

Revisar los antecedentes del titular en la Corte de Apelaciones respectiva y los que cuente la Fiscalía Judicial.

Ítem	SÍ	NO	Observaciones
4.1. Existencia de procesos disciplinarios en curso respecto del titular (titular, subrogante y suplentes)		X	Se oficia a la Corte de Apelaciones de La Serena para que informen al respecto, certificando que, revisados los antecedentes administrativos en la Unidad de Pleno de los años 2025 y 2026, no existen procesos disciplinarios en curso, respecto del Notario y Conservador de Minas titular, ni de sus suplentes.
4.2. Existencia de sanciones firmes aplicadas durante el presente y el año anterior y su cumplimiento		X	Se oficia a la Corte de Apelaciones de La Serena para que informen al respecto, certificando que, revisados los antecedentes administrativos en la Unidad de Pleno de los años 2025 y 2026, no existen sanciones aplicadas, respecto del Notario y Conservador de Minas titular, ni de sus suplentes.
4.3. Cumplimiento de otras medidas ordenadas por la Corte de Apelaciones (en caso de existir)	X		En la hoja de vida funcionaria, información proporcionada por la Corporación Administrativa del Poder Judicial de La Serena, tuvo una amonestación privada en causa Rol Administrativo 1531-2023, con fecha de ejecutoria 19 de julio de 2024, indicando que: Fue por hostigamiento verbal a trabajador de su notaria, conducta que se encuentra debidamente acreditada en el proceso disciplinario y configura la infracción contenida en el artículo 544 N° 2 del Código Orgánico de



			Tribunales, toda vez que el investigado faltó gravemente a la consideración debida a un empleado del oficio.
Otras observaciones sobre este ámbito	No hay otras observaciones.		

5. CUMPLIMIENTO DE DERECHOS LABORALES DEL PERSONAL

Requerir certificados del sistema PREVIREN, contratos de trabajo y anexos de contrato de todo el personal. Verificar la existencia de juicios laborales y de cobranza oficiando a los tribunales competentes (art. 423 del Código del Trabajo).

Ítem	SÍ	NO	Observaciones
5.1. Existe facilidad para acceder a la revisión del estado de pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales	X		
5.2. Pago de remuneraciones se encuentra al día	X		
5.3. Cotizaciones previsionales se encuentran declaradas y pagadas dentro de plazo	X		
5.4. Cotizaciones de salud se encuentran declaradas y pagadas dentro de plazo	X		
5.5. Existencia de juicios laborales y de cobranza laboral y previsional en tramitación en contra del titular (excluir procedimientos por acoso laboral y sexual)		X	Se envían oficios a tres Juzgados de Letras con competencia Laboral de Ovalle, respondiendo que, revisados los sistemas de tramitación, no se registran juicios laborales y de cobranza laboral y previsional en tramitación, seguidos durante el año 2025 y lo que va del 2026, en contra del Notario y Conservador de Minas.
5.6. Existencia de sentencias laborales	X		Se envían oficios a tres Juzgados de Letras con competencia Laboral de Ovalle, respondiendo que, en el Segundo Juzgado de Letras de Ovalle,



condenatorias firmes en contra del titular durante el año actual y anterior (excluir procedimientos por acoso laboral y sexual)			fue tramitada la causa de competencia Laboral RIT T-14-2022, en la que figura como demandado don Rodrigo Cabrera Albarrán, Notario y Conservador de Minas de la Segunda Notaría de Ovalle. En la referida causa, con fecha 12 de mayo de 2025, fue dictada sentencia definitiva acogiendo parcialmente la demanda, rechazándose con fecha 26 de enero de 2026 el recurso de nulidad por la Il. Corte de Apelaciones de La Serena, y declarándose inadmisibles con fecha 15 de abril de 2026 el recurso de unificación de jurisprudencia por la Excma. Corte Suprema. Actualmente la causa se encuentra terminada, habiéndose pagado la deuda de autos y las costas. En los otros dos Juzgados de Letras con competencia Laboral de Ovalle, no se registran sentencias laborales condenatorias firmes en contra del Notario y Conservador de Minas.
Otras observaciones sobre este ámbito	Revisados los certificados de pago del sistema Previred, de los meses de abril, mayo y junio de 2026, junto con los contratos de trabajo y anexos respectivos de los trabajadores del Oficio, se acredita el pago de cotizaciones previsionales dentro del plazo.		

II. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VINCULACIÓN CON EL USUARIO

Recorrer todas las dependencias del oficio. Verificar condiciones de espera, servicios higiénicos, avisos obligatorios, espacios de trabajo y lugares de resguardo de documentos.

Ítem	Describir
1.1. Situación del inmueble (Propio, arrendado u otro; especificar contrato vigente)	Inmueble de dos pisos. Contrato de arrendamiento con opción de compra entre Banco de Chile e Inmobiliaria e Inversiones Río Grande Ltda., cuyo representante legal es don Rodrigo Cabrera Albarrán, con fecha 17 de octubre de 2016, vigente. Contrato de subarrendamiento entre Inmobiliaria e Inversiones Río Grande Ltda. y Rodrigo Cabrera Albarrán, con fecha 01 de enero de 2022, vigente.
1.2. Condiciones de conservación y seguridad (caja fuerte o bóveda ignífuga, extintores con certificación de carga vigente, plan de emergencia)	Existe 5 extintores con certificación de carga vigente hasta abril 2027, tres en el primer piso sección notaría y dos en el segundo piso sección conservador. Existen 2 bóvedas, una en el primer piso sección Notaría y otra en el segundo piso sección Conservador de Minas. Dentro de la bóveda del primer piso se encuentra además una caja fuerte en buenas condiciones. Cuentan con un plan de emergencia, el que informa los procedimientos de actuación frente a incendios, evacuación en caso de sismos, inundaciones, robos y asaltos, y accidentes. El oficio cuenta con cámaras de seguridad.



1.3. Idoneidad de espacios para atención y espera de usuarios. Verificar existencia de terminales o computadores disponibles para consulta gratuita in situ de repertorios, registros y archivos electrónicos	Edificio de dos pisos, funcionando en el primer piso la Notaría y en el segundo piso el Conservador de Minas. Existen espacios amplios para atención y espera de usuarios en ambos pisos. Se cuenta con un computador disponible para consultas gratuitas in situ para usuarios, donde son apoyados por un funcionario en caso de requerirlo.
1.4. Accesos y servicios higiénicos para personas en situación de discapacidad	Existe dos baños amplios, en buenas condiciones, en el primer piso, los que pueden ser usados por personas con discapacidad, si lo requieren.
1.5. Atención preferente para grupos de riesgo (personas mayores, embarazadas u otros)	Existe un aviso de atención preferencial en la sección de atención de público del oficio. Los usuarios con atención preferente que requieren solicitar documentos en el Conservador, segundo piso, son atendidos y realizan todo el trámite en el primer piso.
1.6. Orden e higiene general de las dependencias	La notaría presenta orden e higiene en sus dependencias, sus espacios están bien mantenidos y son amplios.
1.7. Condiciones materiales bajo las que prestan servicios el personal (puestos de trabajo, cocina, baños)	Cada uno de los funcionarios cuenta con su computador con conexión a internet. Se tienen 11 computadores, 8 impresoras, 4 escáner y 3 fotocopadoras multifuncionales. La cocina es pequeña y cuenta con 1 microondas, un horno eléctrico, un hervidor y un mueble para guardar cosas. Desde las 14:00 a las 15:00 horas, se cierra la Notaria para que los funcionarios puedan almorzar. Existen 4 servicios higiénicos, 3 en el primer piso, uno de uso exclusivo para el notario y los otros 2 para trabajadores o personas en situación de discapacidad. En el segundo piso existe un servicio higiénico para trabajadores. Todos son amplios y se encuentran ordenados y con buena higiene.
1.8. Publicación de aranceles en cartel físico y sitio web	Existe publicación de aranceles en cartel físico a la vista del público y en sitio web, los que no están actualizados a la fecha, sino que son los Decreto Exento 587 y 589 del Ministerio de Justicia, de fecha 03 de diciembre de 1998, y modificado el 07 de febrero de 2020. Por lo que se solicita tener a la vista y en el sitio web, los aranceles con las tarifas vigentes que se cobran hoy en día.
1.9 Disponibilidad de sitio web con toda la información exigida por la ley actualizada. Debe contener: nómina de personal con remuneraciones; últimos tres informes de fiscalización; balances anuales; declaraciones de	Sitio web contiene nómina de los trabajadores con sus remuneraciones. La declaración de patrimonio e intereses se encuentra incompleta en el sitio web, debido a que, en el Resumen de Declaración, la mayoría de los ítems dice “no tiene información declarada”, pero al revisar dicha declaración en detalle en Infoprobidad, existen dos bienes inmuebles; cuatro derechos o acciones; y cuatro pasivos declarados. Se solicita que regularice esa situación a la brevedad. El último informe de fiscalización se encuentra en el



patrimonio e intereses	sitio web. Respecto a los balances anuales, no se requirieron debido a que aún se está dentro del plazo vigente.
1.10. Información visible sobre canales y horario de atención de público. Verificar comunicación formal y previa a la Fiscalía Judicial sobre el horario vigente y sus modificaciones (art. 475 COT). Solicitar respaldo del correo enviado a la Fiscalía.	Existe información visible de horarios de atención de público al ingresar al oficio, de lunes a jueves de 09:00 a 14:00 y en la tarde de 15:00 a 17:00 horas, y viernes de 09:00 a 14:00 horas y en la tarde de 15:00 a 16:30 horas. Incumpliendo, respecto del día Viernes, lo que exige la ley según el artículo 475 del Código Orgánico de Tribunales, que dice: que deberán mantener abierta su oficina al público como mínimo, de lunes a viernes en un horario no inferior a siete horas diarias , y por eso no se cumple con las horas mínimas. Se solicita modificar esa situación y se lo haga saber a los trabajadores para que cumplan con la normativa legal. Se les envió un Oficio para que informarán a esta Fiscalía Judicial, el horario vigente y sus modificaciones, según el artículo 475 COT, cumpliendo con lo solicitado, informando lo mencionado precedentemente.
1.11. Existencia de libro físico de reclamos u otra modalidad similar y tramitación que se otorga a los que se ingresan	Existe libro físico de reclamo y felicitaciones donde no existen reclamos o felicitaciones durante el trimestre abril a junio de 2026.
1.12. Señalética diferenciada para las distintas funciones del oficio (notarial, conservatoria, archivero), a fin de facilitar la orientación del usuario	Existe señalética diferenciada, se encuentran bien señalizadas las secciones de la Notaría y Conservador de Minas, lo que facilita y ayuda al usuario.
1.13. Exhibición de cuadros informativos exigidos por el art. 3° LRCBR (comunidades de jurisdicción, tarifas y Fiscal Judicial fiscalizador)	Existen cuadros informativos con los aranceles, tanto en sección de Notaría como del Conservador de Bienes Raíces del oficio, los que no están actualizados a la fecha, sino que es el Decreto Exento 587 y 589 del Ministerio de Justicia, de fecha 03 de diciembre de 1998, y modificado el 07 de febrero de 2020. Se solicita tener a la vista y en el sitio web, los aranceles con las tarifas actualizadas que se cobran hoy en día. En el oficio se exhiben, además, los cuadros informativos a la vista de los usuarios, de las comunas de la jurisdicción y del Fiscal Judicial fiscalizador, el que incluye el nombre del Fiscal Judicial y la Corte de Apelaciones a la que pertenece.
1.14. Requerimientos del SERNAC: ¿Ha recibido el oficio requerimientos del SERNAC? ¿Coinciden con denuncias en el canal de la Fiscalía? Verificar reporte de consultas y reclamos del canal del sitio web,	No han recibido oficios de requerimientos del SERNAC, solo información con invitación para que se registre en el sitio web del Sernac, accediendo a la invitación y registrándose en dicho sitio. Revisando la página de la fiscalía judicial, en la sección del canal de denuncia, no existen denuncias realizadas hacia este oficio.



evaluando tiempo y calidad de respuesta.	
1.15. Libro especial de visitas de inspección (art. 553 inciso final COT)	Se lleva un libro de visitas, donde se encuentra el primer informe de la visita inspectiva realizada por esta Fiscalía Judicial.
Otras observaciones sobre este ámbito	No hay otras observaciones.

III. FUNCIÓN NOTARIAL

1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DIGITALES Y DE TRANSPARENCIA

Ítem	SÍ	NO	Observaciones
1.1. Disponibilidad de medios electrónicos para transmisión, comunicación y recepción de documentación digital	X		Existe un correo electrónico y se está implementando el sitio web del oficio, para la recepción de documentación digital.
1.2. Existencia de respaldo digital de repertorios, índices y otros libros mediante repositorio digital (art. 409 ter COT)	X		Se está implementando y respaldando con sistema APPA, que es una plataforma tecnológica que permite conexión en línea, tramitación sin papel y con validez legal.
1.3. Existencia de sistemas electrónicos de archivo de respaldos digitales de documentos extendidos o protocolizados	X		Se está implementando y respaldando con sistema APPA.
1.4. Disponibilidad de correo y firma electrónica avanzada vigente (FEA)	X		Firma electrónica avanzada desde hace unos 5 años.
1.5. Cumplimiento de informe trimestral de aranceles al Ministerio de Justicia y DD.HH. (art. 401 bis N° 8 COT)		X	No consta que se haya informado dicho cumplimiento.
1.6. Verificación de la capacidad de transmitir copias electrónicas y existencia de protocolos de respaldo que garanticen integridad de datos frente a fallas técnicas	X		Sí, existe dicha capacidad y protocolos de respaldo. Se respalda adicionalmente en un disco duro en formato PDF.
1.7. Remisión electrónica oportuna de títulos al Conservador (art. 401 N°12 COT). [Exigible desde el 2 de abril de 2026]	X		La remisión se realiza a través de correo electrónico.



Otras observaciones sobre este ámbito	No hay otras observaciones.
---------------------------------------	-----------------------------

2. REVISIÓN Y EXAMEN DE REPOSITORIOS NOTARIALES			
<i>Inspección visual de todos los libros. Verificar orden, compaginación e inutilización de fojas en soporte material o digital. Examinar con especial atención las escrituras sin autorizar o con firmas faltantes. En escrituras de adjudicación de inmuebles en remates, verificar que el adjudicatario no esté en el registro de deudores de pensiones de alimentos (art. 29 Ley 21.389). Debe poner especial atención a las señales de riesgo a detectar, entre ellas: (a) saltos en la correlación numérica de repertorios; (b) diferencias de contenido entre el soporte papel y el respaldo digital; (c) demoras inusuales en la autorización de escrituras. Consignar si se detectó alguna de estas señales en el apartado de observaciones.</i>			
Ítem	1ª Anotación del Período	Última Anotación del Período	Observaciones
2.1. Libro de protocolo (art. 429 COT)	Foja 918 Repertorio N° 644 (01/04/26)	Foja 1919 Repertorio N° 1301 (30/06/26)	
2.2. Libro de repertorio de escrituras públicas y documentos protocolizados (art. 430 COT)	Folio 02 vuelta Repertorio N° 644 (01/04/26)	Folio 27 vuelta Repertorio N° 1301 (30/06/26)	
2.3. Libros índice público y privado (art. 431 COT)	Foja 918 Repertorio N° 644 (01/04/26)	Foja 1919 Repertorio N° 1301 (30/06/26)	
2.4. Libro repertorio de vehículos motorizados	Folio 62 Repertorio N° 183 (01/04/26)	Folio 66 Repertorio N° 324 (30/06/26)	
2.5. Libro de instrucciones al notario y custodia de documentos acompañados	Letra R, Repertorio N° 738 (14/04/2026)	Letra V, Repertorio N° 1171 (10/06/26)	
2.6. Libro de no donantes de órganos			No hubo manifestaciones de no ser donante de órganos durante el trimestre abril, mayo y junio de 2026.
Se mantiene al día y ordenado (SÍ/NO)		Observaciones	
2.7. Registro de remisión a Archivero Judicial (art. 433 COT)	Sí		Con fecha 01 de abril de 2026 se envía el primer bimestre de 2025 y con fecha 07 de mayo de 2026 se envía el segundo bimestre



		del 2025.
--	--	-----------

IV. FUNCIÓN CONSERVATORIA	
Otras observaciones sobre este ámbito	Se observa que existe constancia de la anotación diaria del cierre de los distintos Libros y Registros, con indicación del número de anotaciones practicadas, debidamente firmado por el Notario o respectivos suplentes.

1. CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5° BIS DE LA LEY DEL REGISTRO CONSERVATORIO DE BIENES RAÍCES

Para llevar a cabo esta revisión, se debe acceder a la plataforma que disponga el conservador. Resulta de especial relevancia indagar que, en caso de poder hacer requerimientos de inscripciones tanto de manera electrónica como de forma presencial, exista la forma de resguardar que quede un adecuado registro del momento del ingreso de cada una.

Ítem	SÍ	NO	Observaciones
1.1. Disponibilidad de medios electrónicos para transmisión, comunicación y recepción de documentación digital	X		Mediante correo electrónico y a través del sitio web.
1.2. Existencia de respaldo digital de los registros, índices, repertorios u otros libros. [Una vez transcurridos 6 meses desde la publicación del reglamento respectivo, será obligatorio el respaldo digital en el formato técnico que se determine.]	X		El respaldo digital, se realiza a través del sistema APPA y mediante un disco duro ingresando la documentación en formato PDF.
1.3. Existencia de sistemas electrónicos para el respaldo digital de inscripciones efectuadas, que garantice seguridad, integridad y disponibilidad de la información	X		Se trabaja con el sistema APPA.
1.4. Disponibilidad de sitio web con toda la información exigida por la ley, actualizada: (a) nómina de personal con remuneraciones; (b) últimos tres informes de fiscalización; (c) balances anuales; (d) declaraciones de patrimonio e intereses.	X		Sitio web contiene nómina de los trabajadores con sus remuneraciones, además de la declaración de patrimonio e intereses incompleta del Notario y Conservador, debido a que en la mayoría de los ítems dice “no tiene información declarada”, pero al revisar dicha declaración existen dos bienes inmuebles, los que no tiene actualizados los avalúos fiscales; cuatro derechos o acciones; y cuatro pasivos declarados. Se solicita que regularicen esa



			situación a la brevedad. El último informe de fiscalización se encuentra en el sitio web. Respecto a los balances anuales, no se requirieron debido a que aún se está dentro del plazo vigente.
1.5. Disponibilidad y correcto funcionamiento de sitio web para consultar índices de registros, inscripciones, y requerir nuevas inscripciones o anotaciones	X		Se está trabajando en la implementación en el sitio web, pudiendo revisar actualmente, el registro de índice de instrumentos públicos y el registro de índice minero.
1.6. Capacidad de enviar copias electrónicas a otros conservadores o notarios, y existencia de protocolos de respaldo periódico que garanticen integridad de datos frente a fallas técnicas.	X		Si se requiere enviar copias electrónicas, se realizan a través de correo electrónico, y se respalda a través del sistema APPA.
1.7. Inventario anual circunstanciado: ¿Se remitió copia física y digital del inventario de registros a la Corte y a la Fiscalía dentro de los primeros 15 días de enero? (art. 4 LRCBR) [Exigible desde el 2 de abril de 2026]		X	No aplica en este informe, ya que este informe corresponde al trimestre abril, mayo y junio de 2026.
Otras observaciones sobre este ámbito	No hay otras observaciones.		

2. REVISIÓN Y EXAMEN DE REGISTROS CONSERVATORIOS

Inspección visual de todos los registros. Observar orden, registro, compaginación, inicio y cierre de los documentos y libros. Examinar aleatoriamente a lo menos 15 inscripciones, consignando cualquier anomalía. Generar observación ante inscripción de transferencias de dominio con vendedor inscrito en registro de deudores de pensiones de alimentos sin acreditar el pago. Consignar ante inscripción de actos con prohibiciones u otros derechos del SERVIU. Debe poner especial atención a las señales de riesgo: (a) saltos en la correlación numérica de repertorios; (b) diferencias de contenido entre el soporte papel y el respaldo digital; (c) demoras inusuales. Consignar si se detectó alguna de estas señales en el apartado de observaciones.

Ítem	1ª Anotación del Período	Última Anotación del Período	Observaciones
2.1. Libro de repertorio	Folio 37 Repertorio N° 131 (06/04/26)	Folio 39 vuelta Repertorio N° 233 (30/06/26)	
2.2. Registro de propiedad	Foja 78 vuelta N° 37 (06/04/26)	Foja 106 N° 46 (30/06/26)	



2.3. Registro de hipotecas y gravámenes	Foja 5 Inscripción N° 2 (14/05/26)	Foja 18 Inscripción N° 3 (14/05/26)	
2.4. Registro de prohibiciones e interdicciones	Foja 2 Inscripción N° 2 (14/05/26)		Se registro una sola inscripción durante el trimestre abril, mayo y junio de 2026.
2.5. Registro de comercio	No aplica.	No aplica.	No aplica.
2.6. Registro de aguas	No aplica.	No aplica.	No aplica.
2.7a. Registro de minas - Descubrimiento	Foja 117 Inscripción N° 72 (06/04/26)	Foja 223 Inscripción 141 (30/06/26)	
2.7b. Registro de minas - Propiedad	Foja 78 vuelta, Inscripción N° 37 (06/04/26)	Foja 106, Inscripción N° 46 (30/06/26)	
Se mantiene al día y ordenado (SÍ/NO)		Observaciones	
2.8. Archivo de planos (art. 39 inc. 2° LRCBR)	No		No aplica en este informe por ser Conservador de Minas.
2.9. Negativas de inscripciones fundadas y plasmadas en forma prescrita por el art. 13 LRCBR.	No		No aplica en este informe por ser Conservador de Minas.
2.10. Contenido mínimo de inscripciones: RUN/pasaporte, estado civil, rol de avalúo, indicación de tierras indígenas o bien familiar (Art. 5° bis LRCBR)	No		No aplica en este informe por ser Conservador de Minas.
2.11. Digitalización de planos: archivos digitalizados para consulta; solo se otorgan copias digitales (art. 39 LRCBR)	No		No aplica en este informe por ser Conservador de Minas.
Otras observaciones sobre este ámbito	No hay otras observaciones.		

V. ASPECTOS ECONÓMICOS, ARANCELARIOS Y FINANCIEROS



Efectuar revisión aleatoria representativa de boletas asociadas a: protocolos notariales, inscripciones conservatorias y copias de documentos en su función de archivero. Indagar sobre reclamos presentados ante el propio oficio.

Ítem	SÍ	NO	Observaciones
5.1. Existen reclamos por cobros de aranceles no ajustados a los establecidos		X	
5.2. Existencia de anomalías detectadas en cobros de aranceles: revisión aleatoria de trámites		X	
5.3. Informe a la Unidad de Análisis Financiero efectuado en tiempo y forma (art. 3 Ley 19.913)	X		Los informes se envían dos veces al año. El último informe se envió con fecha 15 de enero de 2026, corresponde al segundo semestre de 2025, con el Certificado de Cumplimiento ROE respectivo.
5.4. Se encuentra designado un funcionario responsable del relacionamiento con la U.A.F.	X		La funcionaria responsable del relacionamiento con la U. A. F. es doña Jennifer Lorca López.
5.5. Titular se encuentra afecto a auditoría anual (art. 482 ter COT)		X	No aplica en este informe.
5.6. La auditoría anual contiene observaciones no subsanadas por el titular		X	No aplica en este informe.
5.7. Verificación de auditoría extraordinaria: ¿Se han cumplido 5 años sin auditoría? ¿Existe cese de funciones del antecesor que amerite auditoría extraordinaria?		X	No aplica en este informe.
Otras observaciones sobre este ámbito	Se deja constancia que, efectuada una revisión aleatoria de registros, estos están en orden y con los derechos arancelarios cobrados en cada caso.		

VI. CLIMA LABORAL

En este capítulo, se sugiere disponer de un espacio abierto para entrevistas, a fin de conocer si existen situaciones que den cuenta de problemas de clima laboral y



relaciones interpersonales al interior del oficio. Se insta a informar a todos los miembros del oficio la disponibilidad para ser oídos, como también que dicha instancia se dispondrá de forma que garantice la confidencialidad en caso de que el interesado lo requiera.

Ítem	SÍ	NO	Observaciones
6.1. Se da cuenta de malos tratos y/o tratos discriminatorios		X	
6.2. Se da cuenta de situaciones que configuren acoso laboral		X	
6.3. Se da cuenta de situaciones que configuren acoso sexual		X	
6.4. Existencia de sanciones disciplinarias firmes durante el año actual y anterior por situaciones relativas a maltrato y/o acoso laboral y sexual		X	Se tiene una sanción disciplinaria del año 2024, la que se encuentra mencionada en el Capítulo I, punto 4.3 de este informe.
6.5. Existencia de juicios laborales en curso en contra del titular por situaciones de acoso laboral y sexual		X	Se envían oficios a tres Juzgados de Letras con competencia Laboral de Ovalle, respondiendo que, revisados los sistemas de tramitación, no se registran juicios laborales y de cobranza laboral y previsional en curso, seguidos durante el año 2025 y lo que va del 2026, en contra del Notario y Conservador de Minas.
6.6. Existencia de sentencias laborales firmes en contra del titular durante el año actual y anterior por situaciones de acoso laboral y/o sexual	X		Se envían oficios a tres Juzgados de Letras con competencia Laboral de Ovalle, respondiendo del Segundo Juzgado de Letras de Ovalle, que fue tramitada la causa de competencia Laboral RIT T-14-2022, en la que figura como demandado don Rodrigo Cabrera Albarrán, Notario y Conservador de Minas de la Segunda Notaría de Ovalle. En la referida causa, con fecha 12 de mayo de 2025, fue dictada sentencia definitiva acogiendo parcialmente la demanda, rechazándose con fecha 26 de enero de 2026 el recurso de nulidad por la II ^{ta} . Corte de Apelaciones de La Serena, y declarándose inadmisibile con



			fecha 15 de abril de 2026 el recurso de unificación de jurisprudencia por la Excma. Corte Suprema. Actualmente la causa se encuentra terminada, habiéndose pagado la deuda de autos y las costas. En los otros dos Juzgados de Letras con competencia Laboral de Ovalle, no se registran sentencias laborales condenatorias firmes en contra del Notario y Conservador de Minas.
Otras observaciones sobre este ámbito	Se conversa con algunas trabajadoras de la notaría y nos indican que, entre los trabajadores hay comunicación laboral, que en algunas oportunidades han existido roces entre algunos trabajadores, lo que se le ha informado al notario y se han tomado medidas internas para tener un ambiente más grato.		

VII. OBSERVACIONES GENERALES

1. BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 1) A contar del 06 de enero de 2026, la notaría cuenta con un sistema de verificación de identidad, a través de la plataforma “Autentia”, donde se puede corroborar la identidad de cada uno de los comparecientes.
2. MALAS PRÁCTICAS DETECTADAS 1) El horario de atención de público de los viernes, no cumple con lo exigido por el artículo 475 del Código Orgánico de Tribunales, que es mantener abierta su oficina al público como mínimo siete horas diarias, abriendo al público menos tiempo de lo obligatorio. Se ordena que modifiquen esta situación a la brevedad. 2) Al realizar una revisión al azar de 11 contratos de compraventa de vehículos motorizados, como también la solicitud de transferencia, certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el registro de vehículos motorizados, certificado de registro de multas de tránsito no pagadas, certificado de revisión técnica, permiso de circulación pagado, formulario 23: giro y pago de derechos de transferencia de vehículos con permiso de circulación, comprobante de no deuda de pensión de alimentos, y boletas de honorarios pagadas por el usuario en la notaría, se desprendería de lo informado, que el valor cobrado a los usuarios del oficio, para efectuar la inscripción de transferencia en el Registro Civil, en el período enero a marzo era de \$ 37.000, siendo el valor vigente a pagar, en ese período, por dicho ítem de \$ 36.030. En el período abril a la fecha, el monto de dicha inscripción es de \$ 39.240, y el valor cobrado en el oficio es de \$ 40.000. Al calcular el total por los períodos mencionados precedentemente, considerando que, desde el mes de enero a marzo de 2026, se realizaron 181 trámites de este tipo, se tiene un monto total de \$ 175.570; en el período de abril a junio de 2026, se realizaron 140 trámites, por lo que se tiene un total de \$ 106.400, siendo saldos que podrían pertenecer a los usuarios. Se consulta a la funcionaria que atiende la caja del oficio, corroborando que se redondea el monto que debe pagar el usuario y que dicho monto adicional pagado, queda en un fondo para ser usado cuando se requiera sacar un certificado de dominio vigente de algún usuario que no presentó este documento al momento de realizar el trámite. Lo que no correspondería, debido a que cada usuario debe pagar lo que procede y no usar dinero de otros usuarios, para pagar documentos que no presenten otros usuarios para realizar trámites en el oficio.



Con esta fecha, se solicita informe escrito al señor Notario don Rodrigo Cabrera Albarrán, respecto de dichas eventuales anomalías.

3. ÁMBITOS QUE DEBEN SER CORREGIDOS POR EL TITULAR DEL OFICIO MIXTO

1) En la visita inspectiva anterior, se solicita que presenten el plan de emergencia del oficio, al momento de realizar la segunda visita inspectiva, mostrando un protocolo de enfermedades laborales, no cumpliendo con lo solicitado. Por lo que se reitera la presentación de un plan de emergencia para su revisión.

2) Se ordena incorporar en la Declaración de Intereses y Patrimonio, la información de los bienes inmuebles, los derechos o acciones, y los pasivos declarados, debido a que en el Resumen de declaración, estos ítems dice “no tiene información declarada”, pero al revisar dicha declaración en Infoprobidad, existen dos bienes inmuebles; cuatro derechos o acciones; y cuatro pasivos declarados. Se solicita que regularicen esa situación a la brevedad.

3) Se reitera la orden de ingresar en la DIP, sección “Contratos y Otras Fuentes”, “otras fuentes de conflicto de intereses”: el contrato de arriendo con opción de compra y el contrato de subarrendamiento, respecto del local de funcionamiento del oficio.

4) Se solicita modificar los aranceles, tanto físicos (cuadro informativo), como en el sitio web, con las tarifas vigentes cobradas hoy en día. Además, de dar cumplimiento al envío de informe trimestral de aranceles al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respecto de lo que indica el artículo 401 N° 8 del Código Orgánico de Tribunales.

5) Se oficia al notario y conservador titular, para que informe a esta Fiscalía Judicial los horarios de atención de público, informando con posterioridad dicho horario, ya que no se cumple los días viernes con lo dispuesto por el artículo 475 del Código Orgánico de Tribunales, de mantener abierta su oficina al público como mínimo, de lunes a viernes en un horario no inferior a siete horas diarias, debido a que los viernes atienden de 09:00 a 14:00 hora y de 15:00 a 16:30 horas. Por lo que se ordena corregir y dar cumplimiento a la normativa legal.

6) Se oficia al notario y conservador titular, para que informe si la notario y conservadora suplente, doña María Díaz Hernández ingresó la declaración de intereses y patrimonio, surgidas con ocasión de las suplencias realizadas. Informando la declaración N° 118873, Actualización Periódica (Marzo), de fecha 23 de junio de 2026, por lo que no cumple con lo solicitado.

Posteriormente se recibe correo electrónico de dicha suplente, informando que se contactó con la mesa de ayuda de la Oficina Judicial Virtual de la DIP, y que se requiere que el Fiscal Judicial solicite la habilitación en el sistema para que ella pueda cumplir con las declaraciones de intereses y patrimonio pendientes. Esta Fiscalía Judicial procedió a solicitar dicha habilitación, respondiendo el día 16 de septiembre del presente año, que se había habilitado el sistema, lo que se comunicó a la suplente.

4. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORAS FORMULADAS EN INSPECCIONES PREVIAS

1) Se cumple con ingresar la declaración de intereses y patrimonio del notario en el sitio web del oficio, sin embargo aún presenta deficiencias, ya que todos los ítems en el Resumen de declaración, indican que no tienen información declarada, lo que no concuerda con la información que aparece en Infoprobidad.



2) Se les ordenó colocar el aviso de atención preferencial en un lugar visible, ya que tampoco tienen números de atención o tótem, y así se pueda respetar la atención preferente para grupos de riesgo. Al realizar la segunda visita inspectiva se verifica que dieron cumplimiento con lo solicitado.

3) Se cumple con modificar las liquidaciones de sueldo a la trabajadora Genara Pizarro Guerrero, debido a que desde el 01 de febrero de 2025 se modificó su sueldo base, lo que no ha sido reflejado en las liquidaciones de sueldo desde esa fecha hasta ahora.

4) Se cumple con posterioridad, con modificar el horario de atención de público del viernes, informando a través de correo electrónico, cumpliendo con las siete horas mínimas que debe funcionar el oficio.

5) Se oficia al notario y conservador para que cumpla con el ingreso de las remuneraciones de los trabajadores al sitio web del oficio, cumpliendo con posterioridad.

6) Se cumple con la caución del notario y conservador, según el artículo 473 del Código Orgánico de Tribunales, la que fue recepcionada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la región de Coquimbo, con fecha 02 de julio de 2026.

7) Se cumple con posterioridad, con el plan de emergencia del oficio, enviando por correo electrónico el archivo del cumplimiento, el que informa los procedimientos de actuación frente a incendios, evacuación en caso de sismos, inundaciones, robos y asaltos, y accidentes.

Firma Fiscal Judicial



Miguel Antonio Montenegro Rossi
Fiscal judicial
Corte de apelaciones de la serena
Veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis
09:42 UTC-3



